

Revisión de la teoría del caso y estrategia de juicio

Defensa de Darío Alberto Flores · Caso 1 “El gato y el Ratón” (THLAO 2026) · Las citas “fs.” remiten a la página del expediente didáctico.

Veredicto en una línea

La teoría es **buena en estructura** (cuadro jurídico–fáctico–probatorio, clasificación honesta de fortalezas y debilidades, historia con lema) pero tiene **cuatro errores de hecho que la Fiscalía va a usar para destruir la credibilidad de toda la defensa**, y **deja afuera las tres mejores pruebas del expediente**: el registro del 911 de las 03:16 (Alvaredo había perdido al sospechoso), la declaración de los propios policías sobre el joven de las 23:00 que dobló en Avellaneda (la casa de Andrea), y el hecho de que los puños de la remera tampoco tienen partículas características (lo que mata la hipótesis de los guantes).

Lo que está bien y hay que conservar

- El método (proposiciones fácticas numeradas, cada una con su prueba y su debilidad) es exactamente lo que pide la cátedra.
- Las clasificaciones son honestas: marcan como débiles las PF que dependen solo de Darío (PF 5, 11, 18, 19, 27, 28). Eso es correcto y hay que mantenerlo.
- La advertencia de la PF 24 (no usar el forcejeo para sugerir pólvora en las manos) es muy buena.
- Los ejes Circular 10/25 + Hábeas Corpus (convención, fs. 2) + GSR negativo son sólidos.

1 · Errores que hay que corregir YA

Dónde está	Qué dice	Qué dice el expediente / cómo corregirlo
Historia persuasiva (p. 6) y declaración de Darío en la formalización fs. 17	“Darío se puso la capucha de la remera ”.	La remera no tiene capucha (foto N° 1, fs. 14). Sacarlo de la historia. Darío ya lo dijo en la formalización, así que el Fiscal lo va a usar para impugnarlo: hay que explicarlo en el directo (“capucha” = gorro de lana bajado hasta los ojos), como ya está en el guion de Darío.
Alegato de apertura	Andrea vive “a más de diez cuadras del lugar”.	Falso. Las “diez cuadras” son la distancia del <i>patrullero</i> (fs. 3). Según el croquis (fs. 40), la casa de Andrea (Lope de Vega y Avellaneda) está a unas 5 cuadras de Argensola 1210. Decir “diez” le regala al Fiscal una mentira demostrable en el minuto uno. Cambiar por “a varias cuadras, en sentido contrario”.
Alegato + PF 17.2 + guion del perito	Cuatro huellas en la culata “ que no pertenecen a Darío ”.	El informe dice que los rastros “ no presentan características suficientes para lograr el cotejo ” (fs. 19). Nadie demostró que no sean de Darío. Decir: “cuatro rastros directos, a mano limpia, que nadie pudo atribuirle a Darío ”.

Claves del alegato (punto 3) y planteo general	“Si no llevaba guantes (como Darío)...”	Nuestra propia testigo de coartada dice que Darío llegó con gorro, bufanda y guantes (Andrea, fs. 25) y Teresa vio al caminante con guantes (fs. 35). No podemos negar los guantes . Ver la sección 3: la estrategia correcta es otra.
PF 6	El patrullero de las 23:00 lo corrobora Andrea.	Andrea lo sabe de oídas (se lo contó Darío). La corroboración real es mejor: Alvaredo y Fredos declaran que a las 23:00 vieron a un joven en Lope de Vega “mirando hacia los techos” que “al llegar a calle Avellaneda giró” (fs. 4 y 8). Es la esquina de Andrea, y el WhatsApp de las 22:14 dice “Entro por arriba?” (fs. 28). Pasar la PF 6 y la 7 a FUERTE con la prueba de cargo.
“Coartada de hierro” (historia y alegato)	Darío estaba con Andrea a la hora del robo.	Andrea dice que se fue “entre las 02:30 y las 03:00” (fs. 25). El llamado al 911 es a las 03:04:15 (fs. 42). La coartada no cubre el minuto del robo: explica por qué Darío estaba en Lope de Vega. Venderla como “de hierro” es prometer algo que el Fiscal desarma en el contraexamen de Andrea. Ver la nueva teoría (sección 5).

Datos que la teoría no menciona y el Fiscal sí va a usar (hay que inocularlos, es decir, decirlos nosotros antes):

- **Denuncia de violencia de género de Jimena contra Darío** (10/5/2024, exclusión del hogar por 3 meses, fs. 45). Destruye el “padre ejemplar” si aparece en el contraexamen de Jimena.
- En la formalización Darío dijo **“no tengo antecedentes”, “no consumo drogas”** y que el hábeas corpus **“no dio ningún resultado”** (fs. 16). Las tres cosas son falsas según el expediente (fs. 13, 15 y 2).
- Su apodo es **“Ratón”** (fs. 16 y 25), y un vecino de Frini dice que, según rumores, el revólver lo robaron jóvenes conocidos como “el Negro”, “Tito” y **“el Ratón”** (fs. 39). Además Frini vivía en **Gómez Pereira 2810** y la familia de Darío en **Gómez Pereira 2734**: la misma calle.
- Incumplió las condiciones de libertad: dejó de presentarse después de septiembre de 2025 y no hizo el tratamiento (fs. 47).
- Teresa opina que Andrea es **“de mala influencia y poco confiable”** (fs. 35). Si la llamamos, el Fiscal se lo va a preguntar.

2 · Lo mejor del expediente que la teoría no usa

A. El 911 prueba que la “flagrancia” se cortó

Hora	Registro objetivo	Qué nos da
03:04:15	Lucila llama: “hay SUJETOS adentro robando” fs. 42	Plural. Abre la posibilidad de otro autor.
03:09:17	Móvil 8903 (Alvaredo–Fredos) “en el QTH”	Empieza la persecución.

03:16:10	"Están en procura de un sujeto con vestimentas oscuras"	Siete minutos después de llegar, todavía lo buscan. Alvaredo lo había perdido.
03:25	"Tiene la aprehensión de un sujeto"	16 minutos después del arribo. Fredos: "unos quince minutos" fs. 7.
03:30	Acta de aprehensión fs. 5	Lugar: "Lope de Vega y vías".
03:34	Pasa la línea 28 por Lope de Vega y Huarte fs. 2	Destino lícito: el colectivo existía.
03:36:32	"A los pocos metros proceden a la aprehensión de un sujeto a quien se le secuestra una notebook"	Contradice al propio Alvaredo (la notebook estaba tirada y la buscó solo después, fs. 4).

Alvaredo cuenta una persecución continua "hasta darle alcance". El registro de su propio móvil dice que a las 03:16 no tenía a nadie. **Esta es la grieta central del caso.**

B. El lugar de la captura: tres fuentes contra una

- **Alvaredo y el acta:** Lope de Vega y vías (fs. 3 y 5).
- **Darío:** Lope de Vega y Rodríguez Peña (fs. 17). **Teresa,** por los gritos: Lope de Vega y Rodríguez Peña (fs. 35). **Andrea,** por los ruidos: Lope de Vega y Rodríguez Peña (fs. 26).
- En el croquis (fs. 40), Rodríguez Peña está **al este del kiosco de Teresa,** es decir, **alejándose de la casa robada y yendo hacia lo de Andrea.** Darío corrió "por la misma calle por la que venía". El ladrón huía hacia las vías.
- Midan la distancia en el mapa (son 3 o 4 cuadras) y llévenla en un croquis ampliado como apoyo gráfico. No usen una cifra en metros que no hayan medido.

C. Santillán vio correr a alguien antes de que llegara la policía

Santillán vio a un joven correr con un objeto negro "cuando observé al joven corriendo **no vi policías ni patrulleros**" (fs. 41). El patrullero llegó a las 03:09. Si alguien huía antes de la policía, el que salió de la casa no era necesariamente el que Alvaredo atrapó después. Además Santillán **tiró una bomba de estruendo:** es una fuente de ruido "tipo disparo" y de partículas de plomo y bario (el informe químico menciona la pirotecnia como fuente, fs. 31).

D. La pericia química sirve también para la ropa, no solo para las manos

Stub 3 (puños y mangas): **ninguna partícula característica,** solo una "consistente" de plomo y bario (fs. 31). Esto es clave para los guantes (sección 3).

3 · ¿Hay guantes? ¿Hay gorro? El tema de la ropa resuelto

Testigo	Momento	Qué vio
Andrea fs. 25	23:00, al llegar	Darío con gorro, bufanda y guantes . No recuerda el resto.
Teresa fs. 35	02:30–03:00, caminando hacia Superí	Joven con gorro, bufanda y guantes , sin campera. Al pasar corriendo después: no puede precisar .
Lucila fs. 11 y 37	≈03:00, en la puerta de la casa	Ropa oscura, remera de mangas largas “creo que negra”, “ pelo corto, negro y con rulos ”. Le vio el pelo: no menciona gorro .
Santillán fs. 41	≈03:00, corriendo, sin policía	Ropa oscura, “ me parece que llevaba guantes”, objeto negro de unos 20 cm.
Acta y fotos fs. 5 y 14	03:30 y 07:45	Remera azul oscuro, jean negro, zapatillas blancas. Sin gorro, sin bufanda, sin guantes. Nada de eso fue secuestrado.

La conclusión honesta

Darío **sí** tenía gorro, bufanda y guantes a las 23:00, y probablemente al salir de lo de Andrea. A las 03:30 no tenía ninguno y nunca aparecieron. **La Fiscalía va a decir**: “disparó con guantes (por eso las manos dan negativo) y los tiró en la huida (Alvaredo lo vio hacer ‘movimientos como si se desprendiera de algún elemento’, fs. 3)”. **Es la amenaza más seria del caso** y la teoría actual no la contesta.

Cómo la desarmamos

- Los guantes no limpian la remera.** Un revólver larga gases por el espacio entre el tambor y el cañón. Si alguien dispara dos veces con guantes, las partículas características quedan en los guantes **y en los puños de la manga, que están pegados al guante**. El Stub 3 tomó justo los puños y mangas: **cero partículas características**. Hay que hacérselo decir al perito Barreda (pregunta nueva en su directo). Esto vale más que el argumento de las huellas.
- Nadie encontró los guantes.** Alvaredo dice que volvió al lugar donde tiraron el objeto y que hizo una encuesta vecinal. Criminalística revisó “los sectores de interés” y no encontró rastros de arma de fuego (fs. 20). Si los guantes estaban impregnados de pólvora y los tiró en el camino de la persecución, tendrían que haber aparecido. La carga de la prueba es de la Fiscalía.
- Dónde quedaron.** Darío tiene que explicarlo con una sola versión, coherente y verdadera según su relato: por ejemplo, que el gorro y lo que llevaba se le cayeron en la corrida y en el forcejeo en **Lope de Vega y Rodríguez Peña**, un lugar que **la policía nunca inspeccionó** porque el acta pone la captura en las vías. Ese es el valor práctico de pelear el lugar de la captura. Además, la billetera que Darío dice que Alvaredo se guardó no figura en ningún acta (fs. 6): hay objetos de Darío que la policía no documentó.
- El que estaba en la puerta no tenía gorro.** Lucila le vio el pelo con rulos. El caminante que vio Teresa casi a la misma hora tenía gorro. Usarlo con cuidado: es una inferencia, no una identificación.
- Las huellas** quedan como argumento secundario y bien formulado: si el tirador usaba guantes, ¿de quién son los cuatro rastros directos a mano limpia? Alvaredo dice que tomó el arma por el cañón (fs. 4). Preguntarle al balístico Méndez si cuatro rastros todos del lado izquierdo de la culata corresponden a una empuñadura de disparo, **solo si ya lo prepararon y saben la respuesta**.

La “capucha”

La remera no tiene capucha (fs. 14) y Darío dijo “me puse la capucha” (fs. 17). La explicación (“capucha” = gorro bajado hasta los ojos) **solo funciona si el gorro existió**, y lo confirman Andrea y Teresa. Entonces gorro y capucha se refuerzan entre sí; lo que hay que explicar es por qué el gorro no está en el acta (punto 3).

4 · Los otros frentes

Los disparos

- Alvaredo dice que Darío le tiró dos veces. **No hay impactos, ni proyectiles, ni rastros de disparo** en el lugar (fs. 4 y 20). El revólver “ha sido disparado”, pero **no se puede datar** (fs. 19), y en un revólver las vainas quedan adentro aunque el disparo sea de otro día.
- Los ruidos: Fredos oyó 2 o 3, “podrían ser escapes de una moto” (fs. 7). Lucila oyó 4 “similares a cuetes o pirotecnia” (fs. 11). Santillán tiró una bomba de estruendo y después oyó unos 3 (fs. 41). Darío oyó uno grande, “como el de un arma de policía” (fs. 17). El disparo de Alvaredo está convenido (fs. 2).
- Cuidado:** la bomba más tres disparos dan cuatro ruidos, y eso puede cuadrar con la versión de Alvaredo (dos de Darío y uno suyo). No apostar a “no hubo disparos”: apostar a que **no hay ninguna prueba física de que el .22 se disparó esa noche ni de que lo disparó Darío**.

El revólver

- Fredos **no vio** el hallazgo: Alvaredo volvió “con el sujeto y un arma” (fs. 7). La versión del palpado depende solo de Alvaredo.
- El arma fue robada a Frini en 2023 (fs. 36). El rumor del “Ratón” es **prueba de oídas en tercer grado** (Rossi ← Jimenes ← vecinos ← rumores). **Plan:** plantear su exclusión antes del juicio y objetar en el debate. Si igual entra, contestar: rumor sin fuente, sin denuncia y sin investigación.
- Dato para el contraexamen de Rossi: Rafael Barreda, policía retirado, dijo que le robaron un arma el año pasado y **nunca lo denunció** (fs. 38). Hay armas sin registro circulando en el barrio. Verifiquen si tiene parentesco con el perito Elías Barreda: comparten apellido. **No lo pregunten en juicio sin saber la respuesta**.

La “confesión” y la frase del revólver

“Ya está, perdí yo solo” (Alvaredo, fs. 3) y “Con esto te vamos a hacer perder” (Darío, fs. 17) usan el mismo verbo. La frase de Alvaredo no tiene testigos: la dijo, según él, “mientras regresábamos”, a solas. Es palabra contra palabra, y la credibilidad de Alvaredo ya llega golpeada por el 911, el lugar de la captura y la notebook.

Una hipótesis alternativa para la duda razonable: Mariano Mansilla

Úsenla para mostrar que **la investigación no descartó nada**, no para acusarlo:

- Se fue del baile “aproximadamente a las 03:00”, solo y sin avisarle a su amigo (fs. 9). Cuando Lucila lo llamó, “**no se escuchaba música de fondo**” (fs. 11).
- Lucila oyó una moto y creyó que era él (fs. 11). Fredos también oyó pasar una moto (fs. 7).
- Tiene antecedentes de consumo y “llegó a vender algunas de sus cosas [de su madre] para comprar cocaína” (fs. 9). Solo faltó **la computadora de su madre**.
- Se negó a integrar la rueda de reconocimiento (fs. 37). Nadie le tomó declaración a Nicolás Estrada para confirmar dónde estaba.

- Dice que vio “en el interior de la vivienda un joven esposado” (fs. 9), y los policías dicen que Darío estaba en el móvil.

Riesgo: atacar a la víctima puede caer mal ante el Tribunal. Háganlo con preguntas cerradas en el contraexamen y en el alegato final como “hipótesis no investigada”, nunca como acusación.

El reconocimiento en rueda

Lucila: “estoy entre el tres y el cinco... **pueden ser cualquiera de los dos**... estoy segura en un 7” (fs. 37). El 3 es el **hermano** de Darío. Lo vio de noche, desde una ventana en planta alta y con miedo. Y en su descripción previa dijo remera “creo que negra” (la de Darío es azul oscuro).

El agujero de horario que tienen que resolver ustedes

Andrea dice que Darío se fue entre las 02:30 y las 03:00, y Teresa lo vio pasar entre las 02:30 y las 03:00. Desde el kiosco hasta las vías hay unas 2 o 3 cuadras. Pero la captura es a las 03:25.

Quedan entre 10 y 20 minutos sin explicar entre que pasa por lo de Teresa y el encuentro con Alvaredo. El Fiscal lo va a usar: “tuvo tiempo de ir a Argensola”.

Cómo manejarlo: que Darío **no se comprometa con minutos** (las horas de los testigos son todas aproximadas) y que cuente la **secuencia**: salió, caminó hacia la parada sin apuro porque el colectivo pasaba 03:34, escuchó el estruendo, vio al policía. Ojo: la secuencia de Teresa (caminante → patrullero 10 o 15 minutos después → persecución “poco después”) cuadra con el registro del 911 si el patrullero que vio es el de la búsqueda de las 03:16, o el segundo móvil (8157). Ese es el relato que les conviene sostener.

5 · La teoría del caso mejorada

«Un franco para el policía, una causa armada para Darío.»

El lema sirve: lo conservamos. Lo que cambia es la promesa central.

Teoría en tres frases

- 1. La persecución se cortó.** Alvaredo perdió al ladrón: a las 03:16 su móvil seguía “en procura de un sujeto”, Fredos los perdió de vista en las vías y Santillán vio correr a alguien antes de que llegara la policía.
- 2. Agarró al joven que tenía marcado desde las 23:00.** Quince minutos después, a 3 o 4 cuadras y en dirección contraria a la casa robada, Alvaredo atrapó a Darío, el mismo joven que él y Fredos habían visto a las 23:00 “mirando los techos” en la esquina de Andrea. Llevaba 20 horas de turno, ninguna aprehensión, y la Circular 10/25 le daba un día de franco por una.
- 3. La ciencia no lo pone ni en la casa ni con un arma en la mano.** Sus manos dieron negativo; los puños de su remera, que los guantes no cubren, tampoco tienen partículas características; no hay impactos ni proyectiles, ni huellas de Darío en la casa (fs. 20) o en el arma. Darío estaba en Lope de Vega porque volvía de lo de Andrea a tomar el colectivo de las 03:34, y corrió porque la Justicia ya había ordenado a la policía que dejara de detenerlo sin motivo.

Teoría jurídica

- **Robo calificado:** falta de prueba de autoría (art. 3 CPPF, in dubio pro reo). No hay huellas en la casa, no hay reconocimiento categórico, la notebook la recuperó Alvaredo solo y la cadena de la flagrancia está rota.
- **Abuso de armas y agravante por arma:** no se prueba que Darío disparó ni que portaba el arma. Hay GSR negativo en manos y puños, no hay impactos y el hallazgo depende de un solo testigo interesado.
- **Resistencia a la autoridad:** huir no es resistir. Correr de miedo frente a un policía que ya lo había hostigado (hay un Hábeas Corpus a su favor) no configura el dolo de oponerse a un acto legítimo, y el forcejeo en el piso fue para soltarse, no para atacar. Como planteo subsidiario: si hubo algún hecho, sería atípico o de mínima entidad.

Historia persuasiva corregida (para reemplazar la de la p. 6)

La noche del 19 de julio de 2025, después de discutir con Jimena por plata, Darío salió de su casa de barrio Los Paraísos. A las 22:11 Andrea Sánchez le escribió por WhatsApp; a las 22:14 él preguntó “¿Entro por arriba?” y ella contestó “Daleee”. Cerca de las 23:00, en Lope de Vega, un patrullero empezó a seguirlo: los propios policías Alvaredo y Fredos declaran que vieron a un joven “mirando los techos” que dobló en Avellaneda. Era Darío, entrando por la terraza a la casa de Andrea, como habían acordado.

Se quedó con ella viendo una película. Poco antes de las 03:00 se despidió y salió por Lope de Vega hacia la parada de la línea 28, abrigado con gorro, bufanda y guantes por la helada. Teresa Martínez lo vio pasar caminando hacia Superí, solo; no le vio nada en las manos.

A esa hora, a una cuadra de su recorrido, alguien rompía la cerradura de Argensola 1210. Lucila Salas vio en la puerta a un hombre con el pelo negro y con rulos a la vista, y llamó al 911 avisando que había “sujetos” robando. Santillán vio correr a alguien con un objeto negro antes de que llegara cualquier

patrullero. Alvaredo llegó a las 03:09, corrió hacia las vías, disparó su 9 mm y perdió al que huía: a las 03:16 su móvil seguía buscando “un sujeto con vestimentas oscuras”.

Darío escuchó el estruendo. En la esquina de las vías se encontró con un policía agitado que le gritó. Pensó lo que piensa alguien a quien la Justicia ya tuvo que proteger de la policía: “otra vez”. Se dio vuelta y corrió por donde había venido. Alvaredo lo alcanzó en Lope de Vega y Rodríguez Peña, lejos de la casa robada, y lo tiró al piso. En la corrida y el forcejeo se le fueron el gorro y lo que llevaba encima, en un lugar que nadie inspeccionó porque el acta dice otra esquina. No tenía computadora ni nada robado. Alvaredo le sacó la billetera, lo llevó al móvil y le mostró un revólver plateado: “con esto te vamos a hacer perder”. Después fue solo a buscar la notebook.

A las 10:15 la ciencia le tomó muestras de las manos y de los puños de la remera: ninguna partícula característica de disparo. Alvaredo cerró su turno de 24 horas con una aprehensión.

6 · A quién interrogar y para qué

Testigos propios (examen directo)

Testigo	¿Llamar?	Para qué	Riesgo / cómo cubrirlo
Andrea Sánchez	SÍ	WhatsApp 22:11–22:14 (“Entro por arriba?”), llegada a las 23:00, el patrullero, la salida cerca de las 03:00 hacia el colectivo, gorro/bufanda/guantes, ruidos hacia Rodríguez Peña.	Cercanía afectiva y la ventana de 02:30 a 03:00: no exagerar. Objetar las preguntas sobre su vida privada (aborto, expulsión) por impertinentes.
Perito Elías Barreda (aunque sea de la Fiscalía)	SÍ	Manos negativas; puños sin partícula característica ; Stub 3 consistente con forcejeo o pirotecnia; guantes y gases del revólver.	Fiscal: “pasaron 7 horas hasta la toma”. Respuesta: la ropa retiene partículas mucho más que la piel, y los puños están limpios. Si lo ofrece la Fiscalía, hacerlo en el contraexamen.
Teresa Martínez	SÍ, corto	Caminaba solo hacia Superí; gorro, bufanda, guantes; la persecución fue hacia el este y terminó en Rodríguez Peña.	Su opinión sobre Andrea: objetarla (opinión, impertinente). Su hora ubica a Darío cerca de la zona antes del robo: no le pidan precisión de horario.
Jimena García	SÍ	Arraigo, la discusión, por qué salió, el hogar al que vuelve.	Inocular la denuncia de 2024 en el directo: “tuvimos una crisis, hice una denuncia, se terminó, hoy convivimos”. Si no, la saca el Fiscal.
Darío	DECIDIR EN EL JUICIO	Cuenta la historia completa y explica la capucha y la ropa.	Tres mentiras de la formalización, la toxicología y los antecedentes. Decidir después de ver la prueba de cargo. Si declara, inocular las tres cosas en el directo.

Lucio Dacheto	OPCIONAL	Hostigamiento policial. El policía “grande, algo gordo, de unos 40 años” que molestaba a Darío (fs. 29), si coincide con Alvaredo.	Casi todo lo que dice es “según me cuenta” (de oídas), y menciona rumores de robos de motos y la marihuana. El Hábeas Corpus convenido prueba el hostigamiento mejor. Llámenlo solo si confirman que la descripción coincide con Alvaredo.
---------------	----------	--	--

Testigos de la Fiscalía (contraexamen: preguntas cerradas, una idea por pregunta)

Testigo	Qué sacarle
Alvaredo (el central)	Turno desde las 07:00, ninguna aprehensión hasta ese momento (fs. 4). Conoce la Circular 10/25. A las 23:00 vio a un joven en Lope de Vega que dobló en Avellaneda. A las 03:16 informó que estaba “en procura” de un sujeto. Puso la captura en las vías; Teresa y Andrea la ubican en Rodríguez Peña. Por radio dijo que la notebook se le secuestró al sujeto; declaró que la levantó él solo después. No secuestró guantes, gorro ni bufanda. La billetera no está en el acta. No hay impactos. La frase “perdí yo solo” no la escuchó nadie más.
Fredos	Los perdió de vista en las vías. Estuvo 15 minutos solo en el móvil. No vio disparos, ni el hallazgo del arma, ni el de la notebook. Los ruidos pudieron ser de una moto. El joven de las 23:00 dobló en Avellaneda. Es nuevo y conoce poco a Alvaredo: es honesto, no lo ataquen.
Lucila Salas	Lo vio de noche, desde planta alta. Le vio el pelo con rulos. Remera “creo que negra”. Dijo “sujetos” al 911. Rueda: “entre el 3 y el 5”, el 3 es el hermano. Mariano atendió enseguida y sin música. Oyó una moto.
Santillán	Vio al que corría sin policía a la vista . Tiró una bomba de estruendo. Toma clonazepam. No pudo reconocer a la persona del móvil. Lo de los guantes fue “me parece”.
Mansilla	Se fue solo del baile a las 03:00. No hay confirmación de su amigo. Solo faltó la computadora de su madre. Se negó a la rueda. Dijo que vio al joven esposado dentro de la casa.
Méndez (balística)	No puede datar el disparo. Las vainas quedan en el tambor. Los rastros no sirven para cotejo y nadie los atribuyó a Darío. En la casa no hubo huellas.
Rossi	Objetar todo lo que sean rumores. Si declara: no investigó el rumor, no identificó a ningún “Ratón”, y Rafael Barreda no denunció el robo de su arma.

Convenciones probatorias para proponerle a la Fiscalía

La cátedra dice que su uso estratégico “será valorado positivamente” (fs. 2).

- Autenticidad del WhatsApp y del hash (fs. 27–28). Así evitan llevar al ingeniero y blindan la coartada.
- Registro del 911 completo, con horarios (fs. 42).
- Paso de la línea 28 a las 03:34 y parada en Góngora y Bernis (fs. 2).
- A Darío no se le secuestraron guantes, gorro ni bufanda (fs. 5 y 14).
- Resultado negativo de huellas y rastros de arma de fuego en el lugar (fs. 20).

7 · Plan de juicio paso a paso

1. **Antes del debate:** plantear la exclusión de la prueba de oídas de Rossi sobre el “Ratón”, y de los antecedentes y la toxicología como prueba de carácter. Proponer las convenciones. Fijar con Darío una sola versión sobre la ropa y el horario.

2. **Apertura:** la teoría en tres frases (sección 5) y las correcciones de la sección 1. No prometer coartada para el minuto del robo; prometer: “la persecución se cortó, la ciencia no lo ubica disparando, y Darío tenía un destino y un motivo para correr”.
3. **Prueba de cargo:** contraexámenes cortos. Orden de importancia: Alvaredo (911, lugar, notebook, Circular), Fredos, Lucila, Santillán.
4. **Prueba de descargo:** abrir con el perito Barreda (lo más fuerte primero), después Andrea, Teresa y Jimena. Darío al final, si conviene.
5. **Alegato final:** la “encerrona” corregida. Si disparó sin guantes, ¿dónde está la pólvora en sus manos? Si disparó con guantes, ¿por qué los puños están limpios y dónde están los guantes? Y en los dos casos: ¿por qué a las 03:16 la policía todavía buscaba a alguien? Pedir la absolución por duda razonable (art. 3 CPPF).

Cambios concretos a los guiones que ya tienen impresos

- **Alegato de apertura:** “más de diez cuerdas” por “a varias cuerdas, en sentido contrario”. “Huellas que no pertenecen a Darío” por “que nadie pudo atribuirle a Darío”. Agregar el dato del 911 de las 03:16 y el de los policías a las 23:00. Bajar el tono de “coartada de hierro”.
- **Perito Barreda:** agregar después de la fase 5 una pregunta sobre los puños: “Si alguien dispara un revólver con guantes, ¿esperaría encontrar partículas características en los puños de la remera? ¿Qué encontró en el Stub 3?”
- **Darío:** en el bloque 6, agregar qué pasó con el gorro, la bufanda y los guantes. En el directo, inocular la formalización (antecedentes, drogas, hábeas).
- **Jimena:** agregar la pregunta de inoculación sobre la denuncia de 2024.
- **Lucio Dacheto:** evaluar si vale la pena llamarlo.

Nota: el expediente enlaza anexos en Google Drive (informe funcional de Alvaredo a pedido de la defensa, posteo en X de Lucila, CV de los peritos). No pude abrirlos desde acá. Revísenlos: el informe funcional de Alvaredo puede tener sanciones o denuncias que sirvan para el contraexamen.